لصومه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا أكل الصائم ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه فلا قضاء عليه والجماع في معناهما فان تذكر
نزع من فوره فان مكث بعده فسد صومه فان حرك نفسه ولم ينزع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع خشية طلوع الفجر
فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه ٤٣٢ شئ لعدم الجماع صورة ومعنى (وان كان للناسي قدرة على) اتمام (الصوم) الى

مباشرة فاحشة فتوارت حشفته فانه يفسد والمكره والنائم كالخطئ كذا في شرح السيد
(قوله لصومه) لانا سيا فعله لانه متذكرا كله وشربه وجماعه كذا في الشرح وليس النسيان
عذرا في حقوق العباد حتى لو أودع وديعة أو استعار شيأ فوضعه في محل ونسيه لزمه ضمانه
(قوله والجماع في معناهما) لانه من شهوة البطن كالاكل والشرب وأخرج الحاكم من
حديث ابي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة
اه وهو عام في الاكل والشرب والجماع نهر (قوله نزع من فوره) اى افتراضا (قوله فسد
صومه) اى من غير كفارة (قوله فان حرك نفسه الخ) جزم فيه بوجوب الكفارة وهو الذي
في الدرر والذي في النهر عن الخلاصة حكايته بقيل وهو الذي في الفتح أيضا (قوله لزمته
الكفارة) أنزل ام لا (قوله والنزع) لاحاجة الى ذكره (قوله لعدم الجماع صورة ومعنى)
لان الموجود حال الصوم الانزال خارج المحل (قوله يذكره) اى لزوما كما قال الولوالجي قال
في تحفة الاخيار ومثله النائم عن الوقت لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الاثم عنهما
ووجب على من لم يعلم حالهما تذكيرا الناسي وايقاظ النائم الا في حق الضعيف مرحمة له اه اما
اذا علم حاله ففيه التفصيل (قوله كره) أي تحريما (قوله لايخبره) اى مطلقا (قوله لان
باكله) فيه حذف اسم ان (قوله فلم يتذكر) اى بل استمر ثم تذكر يلزمه القضاء عند الشيخين
وهو الصحيح لما انه اخبر بأن الاكل حرام وخبر الواحد حجة في الديانات نهر ومحله اذا سمع ولم
يقع في قلبه صدق اخباره اما اذا لم يسمع فهو في حكم الناسي فيما يظهر ولم يتكلموا على حكم
الكفارة والظاهر عدم وجوبها لعدم تفاحش الجناية بعدم التذكر ولان ابتداء الاكل كان
ناسيا وحرره نقلا (قوله فالاولى عدم تذكيره) عبارة الفتح وسعه أن لايخبره (قوله لما فيه)
أي في التذكير (قوله واللطف) عطف على الرزق (قوله أو أنزل بنظر) قيد بالنظر لان الانزال
بالمس ولو بحائل لو وجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم
وهو المختار كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان
أيضا ان قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات اه من الشرح (قوله وهو الانزال)
الضمير الى المعنى (قوله ولا يلزم من الحرمة) أي حرمة استدامة النظر والفكر (قوله وفعل
المرأتين) أي سحاقهما بلا انزال أما بالانزال فمفسد وعليهما القضاء (قوله لم يفسد صومه)
لعدم المنافي له والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح (قوله كما لو اغتسل الخ) وانما
كره الامام رضي الله عنه الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من اظهار الضجر
في اقامة العبادة ولانه قريب من الافطار منح (قوله أو اكتحل الخ) لما روى عن عائشة رضي
الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع
يخرج بالرشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه اه من الشرح (قوله أو نخامته) مثلث

لايخبره لان باكله هذا لايفسد
صومه واذا ذكر الناسي وهو
يأكل فقيل له انك صائم
فلم يتذكر يلزمه القضاء في
المختار (وان لم يكن له قوة
فالاولى عدم تذكيره)
لما فيه من قطع الرزق
واللطف به سواء كان
شيخا أو شابا (أو أنزل
بنظر) الى فرج امرأة لم
يفسد (أو فكر وان أدام
النظر والفكر) حتى أنزل
لانه لم يوجد منه صورة
الجماع ولا معناه وهو الانزال
عن مباشرة ولا يلزم من
الحرمة الافطار وفعل
المرأتين بلا انزال منهما
لا يفسد أو اذهن لم يفسد
صومه كما لو اغتسل ووجد
برد الماء في كبده (او اكتحل
ولو وجد طعمه) اى طعم
الكحل (في حلقه) أو لونه
في بزاقه او نخامته في الاصح
وهو قول الاكثر وسواء كان
مطيبا او غيره

النون

قوله ان قصد قضاء الشهوة يوجد هذا في بعض النسخ زيادة نصها (وان قصد تسكينها ارجو ان لا يكون عليه وبال اه وبأثم
اذا داوم عليه ويسئل الامام عن ذلك الفعل فقال رأسا برأس وقيل يؤجر اذا خاف الشهوة كذا في الكفاية الخ) اه